

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 407/2532	นาง บุญเส	ริม พงษ์
		นุ่มกุล.
	นาง จิระพันธ์ งามยี่สุ	น กับพวก.
	นาง อร	ุณี ใจ
		สำราญ.

แม้โจทก์ยึดที่พิพาทก่อนศาลพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้อง
ก็ตาม แต่ ต่อมาเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องย่อมถือได้ว่าผู้ร้อง
มีสิทธิตาม คำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๐ ตราบใด ที่ยังไม่มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท ผู้ร้อง
ย่อมใช้ สิทธิตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ ได้(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๘/๒๕๑๑ ประชุมใหญ่).

แม้โจทก์ยึดที่พิพาทก่อนศาลพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้อง
ก็ตาม แต่ ต่อมาเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องย่อมถือได้ว่าผู้ร้อง
มีสิทธิตาม คำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๐ ตราบใด ที่ยังไม่มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท ผู้ร้อง
ย่อมใช้ สิทธิตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ ได้(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๘/๒๕๑๑ ประชุมใหญ่).

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>